

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6251/2540

บริษัทอาร์แม็กซ์ปิโตรเลียม (ประเทศไทย)
จำกัด

ยสำราญ รุนลอย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 700

ป.วิ.พ. มาตรา 245 (1), มาตรา 247

จำเลยที่ 3 ฎีกาฝ่ายเดียว และข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้ค่า
สินค้าบางส่วนเป็นเงิน 52,000 บาท จากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไปแล้ว ดังนั้นแม้จำเลยที่
1 และที่ 2 จะมีได้ฎีกา แต่เมื่อเป็นหนี้ร่วมกันจะแบ่งแยกกันมิได้ จำเลยที่ 1 และที่
2 ย่อมได้รับผลเป็นคุณด้วย ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 245 (1) ประกอบด้วยมาตรา 247

การผ่อนเวลาชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดชอบได้นั้น จะ
ต้องเป็นการตกลงผ่อนเวลาแน่นอนและมีผลว่าในระหว่างผ่อนเวลานั้นเจ้าหนี้จะใช้
สิทธิเรียกร้องฟ้องร้องไม่ได้

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ซื้อสินค้าโจทก์ และจำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาค้ำประกัน
แล้วจำเลยที่ 1 และที่ 2 ผิดนัดชำระหนี้ แม้จำเลยที่ 2 จะส่งจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
ชำระหนี้แก่โจทก์แทนเช็คฉบับเก่า แต่เมื่อโจทก์ยังสามารถบังคับให้จำเลยที่ 1 และที่
2 ชำระหนี้ตามมูลหนี้ซื้อขายได้ กรณีไม่ใช่เป็นการตกลงกำหนดวันหรือระยะเวลา
ชำระหนี้ให้เป็นการแน่นอน จึงไม่เป็นการที่เจ้าหนี้อยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้อันผู้ค้ำ

ประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิดตาม ป.พ.พ.มาตรา 700 จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ตามสัญญาค้ำประกัน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ซื้อสินค้าโจทก์ และจำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาค้าประกัน แล้วจำเลยที่ 1 และที่ 2 ผิดนัดชำระหนี้ แม้จำเลยที่ 2 จะส่งจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ชำระหนี้แก่โจทก์แทนเช็คฉบับเก่า แต่เมื่อโจทก์ยังสามารถบังคับให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระหนี้ตามมูลหนี้ซื้อขายได้ กรณีไม่ใช่เป็นการตกลงกำหนดวันหรือระยะเวลา ชำระหนี้ให้เป็นการแน่นอน จึงไม่เป็นการที่เจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้อันผู้ค้า ประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตาม ป.พ.พ.มาตรา 700 จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาค้าประกัน

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-พิมล สมานิตย์-กนก พรณรรักษ์)

ศาลจังหวัดสระบุรี - นายไชยผล สุรวงษ์สิน

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายสุนทร นานะรังสรรค์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ